

○ คำสั่ง

(ต. ๒๑)



คำร้องที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๖
คำสั่งที่ ๑๙๑ /๒๕๖๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { การประปานครหลวง ผู้ฟ้องคดี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๐๒/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๕ ราย ได้แก่ ๑. กิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาควาไทย จำกัด) ๒. กิจการร่วมค้า สีแสงเอสจี (ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ และบริษัท สีแสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด) ๓. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ๔. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และ ๕. บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอแล้วพบว่า มีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน ๒ ราย ได้แก่ กิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium



/และบริษัท ช. ...

และบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. กิจการร่วมค้า สีแสงเอสจี เนื่องจากมีวงเงินขีดความสามารถในการรับงานน้อยกว่าราคากลาง จึงไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศประกวดราคา ข้อ ๑๐ และเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๐ ๒. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากหนังสือรับรองผลงานที่ยื่นเสนอ มีกำลังการผลิต ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสีย ภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด และ ๓. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากได้นำผลงานก่อสร้างในนามกิจการร่วมค้า เอส เอ ที่ประกอบด้วยบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาควาไทย จำกัด มายื่นข้อเสนอ จึงไม่สามารถนำผลงานดังกล่าวมาเป็นผลงานของตนเองเพียงรายเดียวได้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดี ได้ตรวจสอบผลงานตามหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของบริษัทดังกล่าวพบว่า มีกำลังการผลิต เพียง ๙๘,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เท่านั้น จากนั้น คณะกรรมการการประปานครหลวงได้มีมติ อนุมัติสั่งจ้างกิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium และผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงจัดทำรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ความว่า ไม่เห็นพ้องกับข้อพิจารณาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ ผู้ฟ้องคดีมิได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ขนาดของ ระบบผลิต ซึ่งต้องหักน้ำสูญเสียออกจากผลงานการผลิตเพื่อพิจารณากำลังผลิตสุทธิ และผู้ฟ้องคดี



/มิได้แสดง...

มิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่แจ้งว่า กำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ประกอบกับกรณีนี้ผู้อุทธรณ์รายบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่มีการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และผู้อุทธรณ์รายบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่มีกำลังการผลิต Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสียภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายจึงยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ แล้วขอล่าอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายจึงฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๓๖๒๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๑๓๖๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้อุทธรณ์ ทราบ ตามลำดับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประกาศให้กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้แจ้งยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอทั้งห้ารายทราบเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์ยื่นราคาจำนวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium (๒) บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ปรากฏว่า กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงมีประกาศ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ลงนามในสัญญา GE-MS๕/๖-๙ กับกิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏต่อมาว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการการประปานครหลวง และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๕/๒๕๖๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในคดีดังกล่าวหยุดกระทำการใด ๆ



/ที่ละเมิด...

ที่ละเมิดต่อกฎหมาย และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 กรมบัญชีกลาง รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีคำสั่งให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะ
 การประกวดราคา โดยศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทูลเกล้าฯ ถวาย
 ตามประกาศของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ให้กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA
 Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือ
 คำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวหลังจากได้ลงนามในสัญญา GE-MS๕/๖-๙
 กับกิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศประกวดราคาของผู้ฟ้องคดี
 ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมีความชัดเจนเป็นไปตามเอกสารทางวิชาการและ
 หลักสากลแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยว่าข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองราย
 ฟังขึ้นและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการพิจารณาขั้นตอนการเสนอราคาใหม่จึงไม่ชอบด้วย
 กฎหมาย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี
 ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชี้แจง
 รายละเอียด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
 เพิ่มเติม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับเอกสารดังกล่าวโดยอ้างว่าได้มีการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว
 การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังเร่งรีบในการลงนามหนังสือ
 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้สังเกตการณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์ในครั้งนี้ด้วย
 ส่งผลให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อีกทั้งบริษัท ซีโน-ไทย
 เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างประกาศ
 ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
 คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับอุทธรณ์ของ
 บริษัทดังกล่าวไว้พิจารณาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาถึงลักษณะ
 พฤติกรรมและการกระทำของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ที่อาศัยช่องว่างและการตีความ
 เพียงมุ่งประสงค์ให้ตนได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคา ทั้งที่บริษัทเป็นนิติบุคคล
 ที่มีประสบการณ์ในการรับจ้างงานด้านผลิตน้ำประปา ย่อมรู้และเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไข
 ในการประกวดราคา มีความเข้าใจเรื่องปริมาณน้ำสุทธิตามกว่าวิญญูชนโดยทั่วไป และได้วิจารณ์
 ร่างประกาศประกวดราคาข้อ ๑๑ และร่างเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ โดยให้เพิ่มคำว่า
 “หรือ ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง” เพื่อให้ตนมีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจากบริษัท
 มีกำลังการผลิตสุทธิเพียง ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นเพียงว่า
 ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำหนดในประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาว่า ปริมาณน้ำสุทธิ
 ไม่ได้รวมน้ำสูญเสียด้วย การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ต่ำกว่ามาตรฐาน



/การวินิจฉัย...

การวินิจฉัยโดยทั่วไปและจงใจไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงรายละเอียด ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากผลการพิจารณา อุตธรรมและคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี และหากผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญากับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดไว้ก็อาจส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้าง ที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ หากผลการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ยังอยู่ ผู้ฟ้องคดี อาจถูกผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไปใช้เป็นข้ออ้าง ในการฟ้องคดีต่อไปได้อีก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลัง นับแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ประกอบ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองชั้นอุทธรณ์เพื่อทบทวนคำสั่งทางปกครองชั้นต้นที่ออกโดย ผู้ว่าการการประปานครหลวง อันเป็นการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ การกระทำทางปกครองโดยฝ่ายปกครอง ซึ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นที่สุด ภายในฝ่ายปกครองตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการประปานครหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในชั้นต้นจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ความว่า เมื่อการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นคำสั่งทางปกครอง แม้ว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม จะบัญญัติว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นที่สุด ก็เป็นเพียงถือเป็นที่สุดในฝ่ายปกครอง มิได้ตัดอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวโดยองค์กรตุลาการคือ ศาลปกครอง ที่มีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองทั้งกระบวนการในการออกคำสั่งและเนื้อหาของคำสั่ง ซึ่งการกระทำของฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง อำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จากหลักกฎหมายปกครองข้างต้น ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิฟ้องคดีผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ หากการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองของบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในชั้นต้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติรัฐและหลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีอาจถูกผู้เกี่ยวข้องนำผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไปเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปได้อีก ดังที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้นำผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๕/๒๕๖๖ และได้ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา จนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในการบริหารสัญญาจ้างและเสียเวลาในการต่อสู้คดี ซึ่งกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะในการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประปา



/นครหลวง...

นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดเรียกสำนวนคดีดังกล่าวจากศาลปกครองกลางมาประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฉบับนี้ด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีมีเหตุที่จะได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำได้เพียงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี มีเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้อุทธรณ์ทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในประเด็นทางเทคนิคว่า ผู้อุทธรณ์มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาที่กำหนดว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน ตามประกาศประกวดราคา ข้อ ๑๑ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๒.๑๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาว่าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองฟังขึ้น ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการประปาเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาที่จะทราบเจตนารมณ์ของเงื่อนไขในการประกวดราคา และมีได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตน้ำประปา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก้าวล่วงมาพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะใช้พัสดุเป็นผู้ประกาศกำหนด โดยมีได้พิจารณาเจตนารมณ์ของข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา และไม่ฟังข้อเท็จจริงและคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี การใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการวินิจฉัยอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงชอบที่จะตรวจสอบและเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองไม่มีคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา โดยมีกำลังการผลิตในผลงานไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด กล่าวโดยเฉพาะบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามการประปาส่วนภูมิภาคในภายหลังถึงผลงานของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองผลงาน ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/๑๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ระบุว่า “งานก่อสร้างดังกล่าว มีการก่อสร้างระบบตกตะกอนและ



/ระบบ...

ระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้องมีกำลังผลิต Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. (๙๖,๐๐๐ ลบ.ม./วัน) เพื่อสูญเสียภายในอีก ๑๐% เป็น ๔,๔๐๐ ลบ.ม./ชม. (๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม./วัน)” ถูกต้องเป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง และตารางปริมาณงานหรือใบแจ้งปริมาณงานหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดีว่า “บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ระบุว่า ถึงตกตะกอน ขนาด ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ๐๔/๔๑๐๑-๔๑๒๐ และโรงกรองน้ำ ขนาด ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ๐๔/๔๖๙๒-๔๗๓๑” จึงเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ ไม่มีคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาที่ต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมีได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมีได้ ดังนั้น การที่บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคาในเรื่องคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่กำหนดว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันในสัญญาเดียวกัน ตามประกาศประกวดราคา ข้อ ๑๑ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๒.๑๑ ในขั้นที่ผู้ฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน แต่บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในประเด็นนี้และผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของบริษัทฯ ฟังขึ้น จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจึงต้องตรวจสอบและเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ



/สัญญา...

สัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์... และมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และวรรคสาม บัญญัติว่า การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๕ ราย ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน ๒ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน ๓ ราย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๕ ราย ทราบตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๔๘ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๔๙ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๐ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๑ และ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จากนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านคุณสมบัติราย บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ จึงรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายประกอบกับความเห็นของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของ



/ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เห็นว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา และวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จึงมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในอุทธรณ์ ได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ และผู้ฟ้องคดีผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ที่ถูกอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ ในหมวดการอุทธรณ์ ได้กำหนดกลไกหรือกระบวนการให้ผู้ซึ่งเข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่เห็นด้วย กับการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านการพิจารณาดังกล่าว และขอให้มีการทบทวน การพิจารณานั้นได้ โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ในชั้นต้น และเสนอความเห็น ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็ตาม ย่อมมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐผู้พิจารณาอุทธรณ์ในชั้นต้น ให้จำต้องเคารพและปฏิบัติตาม และโดยนิตินัยแล้วไม่อาจถือได้เลยว่าหน่วยงานของรัฐผู้พิจารณาอุทธรณ์ ในชั้นต้นเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลปกครอง มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นที่สุดภายในฝ่ายปกครองแล้ว ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในชั้นต้นจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดเรียกสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ๕๗๕/๒๕๖๖ ของศาลปกครองกลาง มาประกอบ
การพิจารณาในคดีนี้ นั้น เมื่อศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับ
คำขอตั้งกล่าวแต่อย่างใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



